

1501744-73.2022.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... PROVIDO. Nos delitos patrimoniais, com o é o caso do furto, inverte-se o ônus da prova desfavoravelmente ao réu se este é encontrado na posse da res furtiva. O princípio da insignificância não encontra amparo legal para fins de configurar a atipicidade material do crime de furto qualificado, sob pena de se violar inaceitavelmente os princípios constitucionais da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501744-73.2022.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DA SILVA GONÇALVES

Data da Audiência:

08/12/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Aos 08 de dezembro de 2022, às 14:15h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Prewia e separadamente, reuniram-se o acusado e seu defensor por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu LUIS FERNANDO DA SILVA GONÇALVES e seu Defensor o Dr. LUIS JOSÉ BASSOLI - OAB 158551/SP.. Ausente a vítima ALEX RIBEIRO CARVALHO, por ela foi informado que não conseguiria participar da audiência por videoconferência, pois não possuía uma internet estável. Presentes as testemunhas RICHARD HENRIQUE PIRES e REYNAN LAFAYETE MENDES. Iniciados os trabalhos, com a concordância expressa das partes, foram

colhidos os depoimentos das testemunhas RICHARD HENRIQUE PIRES e REYNAN LAFAYETE MENDES. A seguir, pelo Doutor Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva da vítima ALEX RIBEIRO CARVALHO, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Na sequência foi colhido o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

LUIS FERNANDO DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, está sendo processado pelo Ministério Público de São Paulo por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 12h09min, na Rua Bento Furtado, nº 36, nesta cidade e Comarca Taquaritinga/SP, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) disco platô, usado, de caminhão da marca "Volvo", modelo FH540, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à Alex Ribeiro Carvalho.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Em audiência de custódia foi homologado o flagrante e convertida em preventiva a prisão em flagrante do acusado (fls. 60/63).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fl. 89), o réu foi citado (fls. 113) e apresentou resposta à acusação (fls. 117).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento pelo sistema de videoconferência, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido da ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 35/36), auto de exibição e apreensão (fls. 37), fotografia (fls. 38/40), auto de entrega (fls. 41), auto de avaliação (fls. 74) e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é inequívoca.

Em juízo, o réu alegou que tem 28 anos e trabalha como operador de máquinas. Tem um filho. Confessou que subtraiu o disco e logo em seguida foi abordado pelos policiais em frente a um ferro velho. Relatou que não reagiu a prisão e não houve violência. Alegou que está arrependido. Alegou que no dia tinha feito uso de crack e álcool. Alegou que iria vender a peça no ferro velho para comprar droga. Alegou que desconhecia o valor da peça.

A confissão do acusado restou corroborada pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Em sede policial, vítima declarou que na data dos fatos, parou o caminhão para almoçar. Ao retornar, avistou a polícia militar próxima do caminhão, então, foi ver o que estava acontecendo. Disse que foi informado pelos policiais que o acusado havia furtado uma peça do caminhão. Esclareceu que a peça que o acusado subtraiu se trata de um disco platô, que estava na caixinha de ferramenta. Afirmou que, no

estado de usada, a peça vale, aproximadamente, R\$ 3.000,00. Contou que não viu o réu subtraindo a peça e que somente tomou conhecimento do furto pelos policiais militares.

A testemunha Richard Henrique Pires, policial militar, declarou que na data dos fatos, foram acionados, via CAD, com a informação de que uma pessoa do sexo masculino, com uma bicicleta, teria subtraído uma peça de um caminhão, que estava estacionado. Disse que foi informado também que a pessoa que efetuou a subtração estaria se dirigindo sentido a Avenida Roberto Scander. Diante da informação, passaram a diligenciar, quando na Rua Homero Rossi, encontraram o réu sentado e, do seu lado, havia uma peça de caminhão. Indagado sobre a peça, o acusado disse que havia encontrado, mas, posteriormente, acabou assumindo o furto. O réu também indicou a localização do caminhão onde havia subtraído a peça. Afirmou que se dirigiram até o local e conseguiram fazer contato com o motorista do caminhão, que reconheceu a peça subtraída. Alegou que a peça não é sucata, podendo ser recondicionada. Disse que os motoristas de caminhão guardam para recondicionar. Tratava-se de uma peça usada. Afirmou que o réu é conhecido dos policiais pela prática de furtos.

A testemunha Reynan Lafayette Mendes, policial militar, declarou que na data dos fatos, foram informados via CAD, de que um indivíduo teria subtraído uma peça que estava em um caminhão, estacionado próximo à academia Estilo. Efetuado patrulhamento com vista a localizar a pessoa, na Rua Homero Rossi, localizaram o réu sentado e, do seu lado, havia uma peça de caminhão. Ao ser questionado sobre a origem da peça, de início o réu disse que a teria encontrado em uma caçamba, mas depois acabou admitindo que a subtraiu de um caminhão. O acusado, ainda, indicou a localização do caminhão de onde havia subtraído a peça. Quando chegaram no caminhão, realizaram contato com o motorista, que acabou reconhecendo a peça subtraída. Esclareceu que o réu é conhecido dos policiais, mas não é uma pessoa violenta.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Não há que se falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar o réu falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais e testemunhas em todos os processos, não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello) "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

Ademais, os policiais localizaram o acusado sentado na via pública e, do seu lado, a peça do caminhão subtraída.

Nesse sentido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova.

Nesse sentido:

"[...] Apelante reconhecido pela vítima e que foi surpreendido na posse de parte da res furtiva. Inversão do ônus da prova, cabendo ao apelante justificar, de modo plausível, a licitude de estar exercendo a posse do produto de crime, ônus do qual não se desincumbiu". (AREsp 1688667. Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Data da Publicação 05/08/2020).

"APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos delitos patrimoniais, com o é o caso do furto, inverte-se o ônus da prova desfavoravelmente ao réu se este é encontrado na posse da res furtiva. O princípio da insignificância não encontra amparo legal para fins de configurar a atipicidade material do crime de furto qualificado, sob pena de se violar inaceitavelmente os princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos" (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0071.05.022851-0/001, Relator: Des.(a) Adilson Lamounier, data do julgamento: 13/07/2010, data da publicação: 28/07/2010) - grifei.

Além disso, o acusado confessou o delito, sendo o conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório.

Por fim, mesmo que o bem tivesse valor módico, como sustentou a defesa, diga-se de passagem, sem qualquer prova, não seria a hipótese de aplicação do princípio da insignificância, na medida em que o réu é multirreincidente.

Assim, caracterizado o crime de furto a condenação é medida que se impõe.

Passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal, por ter o réu agido com dolo normal de tipo. Pena base, portanto, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a computar. Todavia, verifico que o réu é multirreincidente específico, conforme certidão de fls. 108/111 (Proc. nºs. 0005317-43.2015.8.26.0619, 1500760-94.2019.8.26.619, 1501304-82.2019.8.26.0619), acarretando majoração da pena em 1/4. Pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há modificadores, fato pelo qual torno a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, definitiva.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da pouca gravidade dos fatos, bem como por não envolver violência ou grave ameaça, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Diante da reincidência, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a aplicação do sursis.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal que a Justiça Pública move contra o LUIS FERNANDO DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal. Diante da aplicação do regime semiaberto, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, não se admite impor, em sede cautelar, regime mais gravoso à liberdade da acusada do que aquele fixado na sentença penal condenatória, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas

cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário" (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).

"Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).

No mesmo sentido, manifestou-se a Ministra Carmen Lúcia nos autos do HC 182567, fundamentando que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso". (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).

Assim, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado desta sentença: 1. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, III, da CF; 2. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); 3. Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o ofendido acerca do teor desta sentença. 4. Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP. 5. Diante da pena de multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 480 das NSCGJ, alterado pelo Provimento CG Nº 05/2022, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao sentenciado, já que a indicação de defensor dativo para patrocinar a defesa sugere a hipossuficiência de recursos financeiros (fls. 59). Anote-se."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, o Ministério Público, o Defensor e o réu interuseram recurso de apelação. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Recebo o recurso interposto pelas partes, saindo o Ministério Público intimado para apresentação das razões recursais, a partir de 12/12/2022. Em seguida, abra-se vista à defesa para contrarrazões e razões de recurso no mesmo prazo, (CPP, art. 600). Em seguida, ao Ministério Público para apresentar suas contrarrazões. Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA